

KONTAKT

Dorfstraße 39
25572 Sankt Margarethen
Hicran.Taraz@Outlook.de
WhatsApp: +49 151 50427255

EXPERTISE ZU § 1685 BGB

Datum: 15. Februar 2026

Umgangsrecht von Großeltern und anderen Bezugspersonen

I. Obersatz

Es ist zu prüfen, ob Großeltern ein Umgangsrecht mit dem Kind gemäß § 1685 Abs. 1 BGB haben.

II. Gesetzliche Grundlage

- **§ 1685 Abs. 1 BGB:** Großeltern und Geschwister haben ein Recht auf Umgang mit dem Kind, wenn dieser dem Wohl des Kindes dient.
- **§ 1685 Abs. 2 BGB:** Gleiches gilt für enge Bezugspersonen, die tatsächliche Verantwortung für das Kind tragen oder getragen haben.
- **§ 1685 Abs. 3 BGB:** Die Vorschriften des § 1684 Abs. 2–4 BGB gelten entsprechend.

III. Definitionen und Voraussetzungen

1. Kindeswohl

- Zentrale Leitlinie des Familienrechts.
- Umgang ist nur zu gewähren, wenn er die Entwicklung des Kindes fördert (emotionale Stabilität, soziale Bindungen, Identitätsbildung).

2. Großeltern und Geschwister

- Gesetzlich privilegierte Bezugspersonen.
- Kein automatisches Recht, sondern abhängig von Kindeswohlprüfung.

3. Andere Bezugspersonen

- **Voraussetzung:** Übernahme tatsächlicher Verantwortung für das Kind.
- **Beispiele:** Pflegeeltern, Stiefeltern, langjährige Lebensgefährten der Eltern.

IV. Subsumtion (Anwendung auf den Fall)

- Besteht eine tragfähige Bindung zwischen Kind und Großeltern?
 - → Wenn ja, spricht dies für ein Umgangsrecht.
- Fördert der Umgang die Entwicklung des Kindes?
 - → Positive emotionale Bindung, Stabilität und familiäre Kontinuität sind Indizien.
- Liegt eine Gefährdung oder Belastung vor?
 - → Wenn der Kontakt das Kind durch Streit oder Loyalitätskonflikte belastet, kann das Umgangsrecht eingeschränkt oder ausgeschlossen werden.

V. Ergebnis

Großeltern haben ein Umgangsrecht mit dem Kind nach § 1685 Abs. 1 BGB, sofern und solange der Umgang dem Kindeswohl dient. Das Recht ist damit abgeleitet vom Wohl des Kindes und kein eigenständiges Anspruchsrecht der Großeltern.

VI. Rechtsprechung – Leitlinien

- **BGH, Beschluss v. 12.07.2017 – XII ZB 350/16**

Der Bundesgerichtshof stellte klar: Ein Umgangsrecht der Großeltern ist nicht Kindeswohl dienlich, wenn zwischen Eltern und Großeltern erhebliche Konflikte bestehen, die das Kind in einen Loyalitätskonflikt bringen würden. Das Erziehungsrecht der Eltern hat Vorrang.

- **OLG Koblenz, Beschluss v. 20.01.2026**

Das Gericht betonte, dass kein automatisches Umgangsrecht für Großeltern besteht. Das Kindeswohl kann hinter dem Erziehungsrecht der Eltern zurücktreten, wenn der Kontakt nicht förderlich ist.

- **OLG Frankfurt, Beschluss v. 18.01.2024 – 6 UF 224/23**

Umgangsrecht wurde auch für einen „sozialen Vater“ anerkannt, der keine biologische Verwandtschaft hatte, aber Verantwortung für das Kind übernommen hatte.

- **Praxisfall (2025):** Pflege-Großeltern gegen Elternwillen

Ein Gericht erlaubte den Umgang mit Pflege-Großeltern trotz Widerstand der Eltern, da das Kindeswohl durch die gewachsene Bindung über den Elternwillen gestellt wurde.

VII. Bewertung und Praxisrelevanz

- **Stärkung familiärer Bindungen:** § 1685 BGB schützt die Kontinuität von Beziehungen über die Eltern hinaus.
- **Kindeswohl als Schutzschild:** Das Wohl des Kindes bleibt oberste Grenze.
- **Gerichtliche Abwägung:** In der Praxis erfolgt eine Einzelfallprüfung durch das Familiengericht, oft unter Hinzuziehung von Sachverständigen oder Jugendamt.
- **Rechtsprechung zeigt:**
 - Umgang kann auch gegen Elternwillen angeordnet werden, wenn das Kindeswohl dies erfordert.
 - Bei schweren Konflikten zwischen Eltern und Großeltern kann das Umgangsrecht ausgeschlossen werden.



DIPL.-PSYCH. HICRAN TARAZ
Klinik & Kognitive Psychologie
Dip.-Nr. 92547//38245//10645